Gmail **Comissão Mudanças Climáticas <comissao.mudclimaticas@gmail.com>**

Ata da 2º Reunião de Negociação Mudanças Climáticas

Comissão Mudanças Climáticas <comissao.mudclimaticas@gmail.com> 5 de maio de 2021 às 14:54

Para: "Judith Muntal (Iber-Geo)" <jmuntal@iber-geo.com>
Cc: "cc: Rafa rodrigo" <rodrigo@mcrit.com>, Andreu Ulied Seguí <ulied@mcrit.com>, Oriol Biosca <obiosca@mcrit.com>, Livia Pereira <livia@sinergiaestudos.com.br>, Willian <willian@sinergiaestudos.com.br>, Jasminin Graciano <jasminin.graciano@waycarbon.com>, MCRIT <info@mcrit.com>, Felipe Bittencourt <felipe.bittencourt@waycarbon.com>

Prezados,

Em relação ao item **2) Discriminação dos impostos em moeda estrangeira e explicação dos documentos apresentados.,** o consorcio apresentou 2 alíquotas para o imposto ISS, com os valores de R$ 23.064,28 e US$ 7.002,63.
Solicitamos a indicação da alíquota utilizada para cada caso e a respectiva legislação.

Aguardo retorno,

Obrigada!

Em ter., 4 de mai. de 2021 às 09:08, Judith Muntal (Iber-Geo) <jmuntal@iber-geo.com> escreveu:

> Prezados, bom dia!
>
> Seguem as informaçoes indicadas na Ata abaixo para serem providenciadas pelo Consórcio no marco do processo de negociaçao para o Projeto Mudanças Climáticas, a seguir:
>
> 1) **Cronograma financeiro por produto com as parcelas pagas em real e em dólar, por empresa**. Anexo.
>
> 2) **Discriminação dos impostos em moeda estrangeira e explicação dos documentos apresentados.** Segue o Decreto nº 76.975 de 2 de janeiro de 1976 que promulga a Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação e Previne a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda Brasil/Espanha, onde estabelece que o Imposto da Renda pela contrataçao de serviços de empresas espanholas tem que ser pago no Brasil. Além do IR tem que ser também considerado o ISS como estabelecido no item 25.1 da Folha de Dados. Complementando o Decreto, seguem os comprovantes de pagamento e retençao de impostos com as aliquotas correspondentes no marco de contratos com recurso externo no Brasil.
>
> 3) Declaração de cada empresa que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho no turno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos **com reconhecimento de firma. Encaminhadas, junto com a declaraçao de reconhecimento de firma digital.**
>
> **Para suportar a decisão da assinatura pelo certificado digital, encaminho a MP 2-200.2, que confirma a validade das assinaturas por esse meio como correspondentes à assinaturas com firma reconhecida em cartório, sancionada pelo Decreto 8.985, de 2017 e pela Lei 14.063, de 2020.**
>
> 4) Envio de documentos daMCRIT, dentre eles, o Código de Identificação Fiscal (CIF), até que a Embaixada ou Consulado da Espanha formalize a equivalência dos documentos da CENTRAL em território espanhol. **Seguem novamente no link: DOCUMENTOS MCRIT**
>
> 5. **Dados bancarios das empresas.**
>
> Aguardamos o seu retorno na confirmaçao da reuniao de negociaçao marcada para hoje as 14hBR.
>
> Grata,

Anexo 12_1_Mudancas_CENTRAL_5mai21 (47817410) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 1

Judith Muntal
Partner
IBER-GEO CONSULTING
MOB BARCELONA
T. +34 609230142
@IberGeo

El 2021-04-29 22:35, Comissão Mudanças Climáticas escribió:

Prezados,

Encaminho abaixo a Ata da 2º Reunião de Negociação para o Projeto Mudanças Climáticas, realizada em 27/04/2021. Pedimos, por favor, que verifiquem e se estiverem de acordo, respondam a esse e-mail informando que concordam com o conteúdo da Ata.
Atenciosamente
Comissão Especial de Licitação

Ata da 2º Reunião de Negociação Projeto Mudanças Climáticas

Data: 27/04/2021

Horário: 14h00

Participantes Comissão de Licitação: Clarice Amaral Paiva; Renata Pestana Vianna; Isabel Aracoeli Alves Petrucci

Participantes Comissões de Avaliação: Sergio Marcolini; Heraldo Magioli Mendes; Paulo Roberto Pinto Guimarães

Participantes do Consórcio Multicriteri MCRIT AIE / Sinergia / WayCarbon: Willian Aquino; Felipe Bittencourt; Livia Pereira; Judit Muntal; Oriol Biosca.

Clarice Paiva iniciou a reunião destacando o longo intervalo entre as reuniões de negociação. Pediu maior celeridade ao consórcio no envio das informações e documentos solicitados pela Comissão para que as negociações se encerrem o mais breve possível.

Clarice informou que não será necessária a formalização do consórcio na Junta Comercial. Dessa forma, o Termo de Intenção de Consórcio já enviado pela empresa é suficiente para a assinatura do contrato.

Foram discutidos os seguintes assuntos:

1) **Cronograma financeiro por produto com as parcelas pagas em real e em dólar, por empresa.**

Judit Muntal informou que o consórcio enviará o cronograma físico-financeiro especificando em cada produto as parcelas que deverão ser pagas em real e em dólar para cada empresa. Esclareceu, ainda, que a nota fiscal deverá ser emitida em nome de cada empresa que compõe o consórcio.

2) **Discriminar impostos**

Clarice informou que a Comissão de Licitação recebeu dois documentos do Consórcio, nos quais não constam a discriminação dos impostos que incidirão sobre a moeda estrangeira, no caso o dólar.

Na proposta financeira, a empresa listou o IR e o ISS como impostos estrangeiros e pagos em dólar. No entanto, Judit Muntal esclareceu que esses impostos são cobrados da empresa estrangeira tendo como base o valor recebido em dólar, mas deverão ser convertidos na data de pagamento e pagos em real. Sendo assim, Judit irá enviar esclarecimentos adicionais sobre a cobrança desses impostos.

Clarice reforçou que os valores constantes da proposta financeira não poderão ser modificados e que na fase de negociação somente é possível negociar o ISS e os impostos em moeda estrangeira. Assim, só será possível dar continuidade à negociação quando o consórcio fornecer o detalhamento dos impostos apresentados em dólar. Essa informação será submetida ao Banco Mundial.

Anexo 12_1_Mudancas_CENTRAL_5mai21 (47817410) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 2

3) Documentos de Habilitação: Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho no turno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inc. XXXIII do art. 7º da Constituição.

Clarice informou que as empresas entregaram o documento, no entanto é necessário o reconhecimento de firma. Assim, foi solicitado ao consórcio que cada empresa entregue este documento com firma reconhecida.

4) Documentos de Habilitação

Clarice explicou que a CENTRAL possui uma lista de documentos de habilitação que as empresas brasileiras devem fornecer para a fase de contratação e que solicitou, por e-mail ao Consulado da Espanha, informação sobre quais os documentos espanhóis seriam correlatos aos que constam na lista da CENTRAL, ainda sem resposta.

Em relação a esse ponto, Judit informou que **entrará em contato com a Embaixada da Espanha para solicitar a mesma informação e que copiará Clarice Paiva no e-mail.**

Ainda em relação aos documentos de habilitação, Clarice Paiva questionou sobre a MCRIT ter enviado para a Comissão um CNPJ, considerando que na Espanha o documento correspondente é o CIF. Judit explicou que esse CNPJ apenas reconhece a MCRIT como empresa estrangeira no Brasil, mas que para assinatura do contrato e pagamento dos produtos deverá ser utilizada a identificação espanhola, uma vez que a empresa não possui conta no Brasil e a identificação na Nota Fiscal deve ser o CIF. Clarice informou que acredita não haver impeditivos para que o sistema de pagamento do Estado aceite os códigos de documentação estrangeira, mas que será averiguado. **De qualquer forma, a empresa providenciará o envio do CIF à Comissão.**

Isabel Petrucci irá verificar junto à área financeira e de planejamento como deverá ser o procedimento em relação às empresas estrangeiras.

Cada empresa do consórcio deverá enviar seus dados bancários.

5) Substituição de membro da equipe de apoio

Willian Aquino esclareceu que houve a substituição do João Gouveia, membro da equipe de apoio, por José Carlos Martins Lopes.

O consórcio se comprometeu a providenciar as seguintes informações já mencionadas na ata:

1) Cronograma financeiro por produto com as parcelas pagas em real e em dólar, por empresa.

2) Discriminação dos impostos em moeda estrangeira e explicação dos documentos apresentados.

3) Declaração de cada empresa que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho no turno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos **com reconhecimento de firma.**

4) Envio de documentos da MCRIT, dentre eles, o Código de Identificação Fiscal (CIF), até que a Embaixada ou Consulado da Espanha formalize a equivalência dos documentos da CENTRAL em território espanhol

Não restando nenhuma dúvida técnica por parte da Comissão de Avaliação e sem mais o que tratar, a reunião foi finalizada às 15 horas.

Anexo 12_1_Mudancas_CENTRAL_5mai21 (47817410) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 3

Gmail **Comissão Mudanças Climáticas <comissao.mudclimaticas@gmail.com>**

Informações

Comissão Mudanças Climáticas <comissao.mudclimaticas@gmail.com> 6 de maio de 2021 às 16:01

Para: "Judith Muntal (Iber-Geo)" <jmuntal@iber-geo.com>, Rafa rodrigo <rodrigo@mcrit.com>, Andreu Ulied Seguí <ulied@mcrit.com>, Oriol Biosca <obiosca@mcrit.com>, Livia Pereira <livia@sinergiaestudos.com.br>, Willian <willian@sinergiaestudos.com.br>, Jasminin Graciano <jasminin.graciano@waycarbon.com>, MCRIT <info@mcrit.com>, Felipe Bittencourt <felipe.bittencourt@waycarbon.com>

Prezados,

Solicitamos informações adicionais de alguns pontos em relação a documentação enviada.

1. Em relação ao item **2) Discriminação dos impostos em moeda estrangeira e explicação dos documentos apresentados.,** o consorcio apresentou 2 alíquotas para o imposto ISS, com os valores de R$ 23.064,28 e US$ 7.002,63.
Solicitamos a indicação da alíquota utilizada para cada caso e a respectiva legislação.

2. O documento CIF enviado da empresa MCRIT,SL possui a identificação B58677428. No Termo de Constituição do Consórcio, o CIF informado é V67163576. Solicito a confirmação do código correto.

3. Solicito o envio de um e-mail de contato e telefone do líder do consórcio MCRIT.

Aguardo breve retorno,

Obrigada!

Anexo 12_2_Mudancas_CENTRAL_6mai21 (47817417) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 4

Gmail **Comissão Mudanças Climáticas <comissao.mudclimaticas@gmail.com>**

Informações

Judith Muntal (Iber-Geo) <jmuntal@iber-geo.com> 6 de maio de 2021 às 16:16
Para: Comissão Mudanças Climáticas <comissao.mudclimaticas@gmail.com>
Cc: Rafa rodrigo <rodrigo@mcrit.com>, Andreu Ulied Seguí <ulied@mcrit.com>, Oriol Biosca <obiosca@mcrit.com>, Livia Pereira <livia@sinergiaestudos.com.br>, Willian <willian@sinergiaestudos.com.br>, Jasminin Graciano <jasminin.graciano@waycarbon.com>, MCRIT <info@mcrit.com>, Felipe Bittencourt <felipe.bittencourt@waycarbon.com>

Prezados, boa tarde!

Seguem as respostas abaixo:

1. O **valor do ISS apresentado para o valor em R$** considera as alíquotas nas proporções de Sinergia e WayCarbon no Consórcio, indicadas no Termo de Consorcio novamente adjunto e atendendo as aliquotas e legislaçoes abaixo:

ISS Sinergia (Rio) = 3%, aliquota prevista no artigo 33 da lei 3691 de 28/11/2003

ISS WayCarbon (Belo Horizonte): = 2,5% segundo LEI Nº 10.692.

Para o valor em dólares deverá ser considerada também a aliquota de 3% da cidade do Rio já que deverá ser recolhido pela CENTRAL-RJ.

2. Vou verificar e providenciar o CIF até amanhá.

3. Para alinhamentos na fase de negociaçao, pode me contatar direitamente no telefone e email abaixo.

Judith Muntal
Partner
IBER-GEO CONSULTING
MOB BARCELONA
T. +34 609230142
@IberGeo
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

Multicriteri - CNPJ.pdf
77K

TCC CLIMA RIO final.pdf
223K

Anexo 12_3_Mudancas_Consorcio_6mai21 (47817369) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 5

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.841.805/0001-45 **MATRIZ**		**03/05/2021**

NOME EMPRESARIAL
MULTICRITERI-MCRIT A.I.E.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
221-6 - Empresa Domiciliada no Exterior

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
SALVADOR ESPRIU	**83**	**LOCAL 4**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
	BARCELONA	**BARCELONA**	**EX**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCELO@JLCCONSULTORIA.COM.BR	

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA - EMPRESA DOMICILIADA NO EXTERIOR	**03/05/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/05/2021** às **09:34:03** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as empresas:

MULTICRITERI-MCRIT A.I.E. pessoa jurídica de direito privado, com sede em Salvador Espriu, 83 da Cidade de Barcelona, Espanha; devidamente registrada perante a Registro Comercial de Barcelona, Folha B-515681 Volume 46296 Fólio 161; e regularmente inscrita no CIF sob nº V67163576, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. Andreu Ulied Seguí, espanhol, casado, empresário, nascido em Barcelona, portador da carteira de identidade DNI. Nº 35037418T, residente e domiciliado em Barcelona, doravante designada simplesmente **MCRIT.**

SINERGIA LTDA pessoa jurídica de direito privado, com sede em Praia do Flamengo, 278/52, Flamengo, Rio de Janeiro – RJ, Brasil, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o n° 33.2.1066808-1, regularmente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) junto a Receita Federal do Brasil sob o n° 00.227.103/0001-99, neste ato representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Willian Alberto de Aquino Pereira, residente e domiciliado na Av. Lucio Costa, 4000 bloco 5 apto 401, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, Brasil; doravante designada simplesmente **SINERGIA.**

WAYCARBON LTDA pessoa jurídica de direito privado, com sede em Rua Paraíba, 1000, 7º andar, Belo Horizonte – MG, Brasil devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o n° 3120765941-4, regularmente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) junto a Receita Federal do Brasil sob o n° 08.294.685/0001-38, neste ato representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Felipe Ribeiro Bittencourt, residente e domiciliado em Rua Castelo de Óbidos, nº 723, apt 402, Bairro Castelo, Belo Horizonte – MG, Brasil ; doravante designada simplesmente **WAYCARBON.**

estas em conjunto denominadas **CONSORCIADAS**, têm, entre si, justa e acertada, a constituição de um **CONSÓRCIO**, conforme as condições e termos seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONSÓRCIO

Constitui objetivo do presente **CONSÓRCIO** a execução associada, pelas C**ONSORCIADAS,** dos serviços para "Elaboração de Plano Estratégico de Adaptação dos Sistemas de Transporte Público de Média e Alta Capacidade da RMRJ aos Impactos Causados pelos Desastres Naturais e Mudanças Climáticas", objeto da Solicitação de Propostas SDP 003/2020 do Programa Estadual de Transportes 2 (PET 2) e Adicional do Programa Estadual de Transportes 2 (ADI PET 2) doravante designada simplesmente PET 2, vencida por estas empresas em consórcio, e que constitui objeto do contrato a ser firmado pelas CONSORCIADAS com a Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, doravante denominado CONTRATO.

Anexo 12_5_Anexo_II_TCC_CLIMA_RIO_final (47817438) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 7

CLÁUSULA SEGUNDA - DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO E PERSONALIDADE JURÍDICA

O CONSÓRCIO é designado "**CONSÓRCIO CLIMA RIO**", e não tem características de sociedade, nem civil, nem comercial, não se constituindo, portanto, em qualquer pessoa jurídica nova, distinta daquelas das empresas que o constituem, devendo ser entendido como uma comunhão de interesses e responsabilidades para a prestação dos serviços previstos na Solicitação de Propostas SDP 003/2020 do Programa Estadual de Transportes 2 (PET 2) e Adicional do Programa Estadual de Transportes 2 (ADI PET 2), promovida pela Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL e no CONTRATO que venha a ser firmado para esse fim com a CENTRAL, conforme referido na CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETIVO, deste Termo.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE DURAÇÃO DO CONSÓRCIO:

O CONSÓRCIO ora formado terá a duração necessária para a integral execução dos serviços que constituem objeto do CONTRATO, a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e a extinção de todas as obrigações dele decorrentes.

CLÁUSULA QUARTA – PARTICIPAÇÕES DAS CONSORCIADAS:

Cada empresa consorciada responderá solidariamente pelos atos praticados por qualquer das partes em CONSÓRCIO, em todas as fases e etapas de execução dos serviços inerentes ao CONTRATO.

Para efeito de Faturamento e Pagamento a participação percentual e os valores correspondentes à cada consorciada será de:

MCRIT.....45,3%, correspondente ao valor do contrato em dólares.
WAYCARBON.....33,3%
SINERGIA..... 21,3%

CLÁUSULA QUINTA- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA:
Cada empresa consorciada responderá solidariamente pelos atos praticados por qualquer das partes em CONSÓRCIO, tanto na fase de licitação como na fase de execução dos serviços inerentes ao CONTRATO, até a aceitação definitiva destes.

A solidariedade ora estabelecida é restrita às obrigações decorrentes dos serviços para o objeto da Solicitação de Propostas SDP 003/2020 do Programa Estadual de Transportes 2 (PET 2) e Adicional do Programa Estadual de Transportes 2 (ADI PET 2), promovida pela Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL.

CLÁUSULA SEXTA - FATURAMENTO, RECEITAS E DESPESAS:
Cada consorciada faturará, diretamente à Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, o valor relativo à sua parte nos serviços e fornecimentos, de acordo com os percentuais dos produtos, conforme estabelecido na Cláusula Quarta Termo.

Os faturamentos serão submetidos pelas CONSORCIADAS, nas parcelas que couberem a cada uma delas, à MCRIT, que os levará à CENTRAL para cobrança como empresa líder do CONSORCIO.

Anexo 12_5_Anexo_II_TCC_CLIMA_RIO_final (47817438) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 8

As CONSORCIADAS acordam que é vedada a cessão ou transferência deste Termo, assim como do contrato firmado entre as CONSORCIADAS e a CENTRAL, à terceiros, a qualquer título, sem o consentimento prévio e expresso de todas as CONSORCIADAS.

As CONSORCIADAS não poderão transferir ou utilizar como garantia os direitos e créditos decorrentes deste Termo ou do contrato assinado com a CENTRAL, no todo ou em parte. Em especial é vedada a extração e a negociação de duplicatas emitidas pelas CONSORCIADAS em função do contrato assinado com a CENTRAL.

Cada consorciada receberá diretamente da CENTRAL os valores correspondentes ao percentual que lhe compete pela execução dos serviços medidos em conjunto.

Cada consorciada será individualmente responsável perante as demais pelo pagamento da remuneração de seu próprio pessoal e dos respectivos encargos trabalhistas, sociais e previdenciários incidentes, bem como pelos impostos, taxas e seguros referentes à sua participação, além dos custos de seus eventuais sub-contratados e fornecedores. O consórcio não contratará ou realizará despesas em nome próprio.

CLÁUSULA SÉTIMA- INALTERABILIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO:

Declaram as CONSORCIADAS que somente alterarão a composição deste CONSÓRCIO, e seus aditamentos, justificadamente, mediante a prévia e expressa anuência da CENTRAL.

Ocorrendo a hipótese prevista acima, ou ainda no caso de se verificar que qualquer uma das CONSORCIADAS não mais reúne as condições estabelecidas no Edital da SDP 003/2020 do Programa Estadual de Transportes 2 (PET 2) e Adicional do Programa Estadual de Transportes 2 (ADI PET 2) para o cumprimento dos requisitos de habilitação ao certame, a CONSORCIADA que mantiver as suas condições de habilitação poderá, a seu exclusivo critério, apresentar à CENTRAL proposta de reformulação da constituição do CONSÓRCIO, sendo possível a exclusão da CONSORCIADA que não mais atenda aos requisitos de habilitação para a prestação dos serviços objeto do Contrato.

Caso a CENTRAL aceite a proposta de recomposição do CONSÓRCIO a CONSORCIADA que perdeu as condições de habilitação ficará obrigada a acatar esta decisão e assinar os documentos necessários para a alteração do CONSÓRCIO.

CLÁUSULA OITAVA - LIDERANÇA E REPRESENTAÇÃO DO CONSÓRCIO:

A Empresa Líder do CONSÓRCIO é a MCRIT que será a representante principal, perante a CENTRAL, pelos atos praticados pelo CONSÓRCIO, sem prejuízo da responsabilidade solidária das consorciadas, estabelecida na CLÁUSULA QUINTA deste Termo.

As empresas signatárias outorgam à Empresa MCRIT os poderes abaixo:

- Representar o CONSÓRCIO perante a CENTRAL na execução dos serviços objeto do CONTRATO, podendo requerer, transigir, firmar compromissos, prestar esclarecimentos técnicos, financeiros e administrativos, realizar medições, acompanhar processos de pagamento, enfim praticar todos os atos necessários para essa representação, desde que em comum acordo entre as signatárias;
- Representar o CONSÓRCIO perante qualquer Juízo, Foro ou Instância, para o fim único e especial de defender os interesses deste referentes ao CONTRATO, podendo propor ações, embargos, defesas e

Anexo 12_5_Anexo_II_TCC_CLIMA_RIO_final (47817438) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 9

recursos, impugnar, receber citações, intimações e notificações, transigir, substabelecer, outorgar procurações "ad judicia", e praticar todos os atos necessários para o exercício de tal representação, desde que em comum acordo entre as signatárias.

A MCRIT, como Empresa Líder, indica como Representantes Legais do CONSÓRCIO o Sr. **WILLIAN AQUINO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 10.181-D (CREA/RJ), inscrito no CPF/NF sob nº 135.208.736-72, residente e domiciliado à Av. Lucio Costa, 4000 bloco 5 apto 401, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, Brasil, e/ou Sr. **Marcelo Marcos da Silva Fonseca**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 18.606.068-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/NF sob nº 128.072.088-35, residente e domiciliado à Rua Terezine, 184 – Jardim Ideal, CEP 04846-680, conferindo-lhes poderes para representar as empresas em todos os atos da SDP 003/2020 do PET 2 da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL conferindo-lhes poderes para em conjunto ou isoladamente, representar o CONSÓRCIO em Juízo ou fora dele.

CLÁUSULA NONA - ASSINATURA DO CONTRATO:

As CONSORCIADAS obrigam-se expressamente a assinar o CONTRATO, solidariamente como responsáveis por todas as obrigações do CONSÓRCIO.

CLÁUSULA DÉCIMA- ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO:

O CONSÓRCIO será administrado por um Conselho, presidido pelo representante da Empresa Líder, cabendo a cada consorciada a indicação de um membro efetivo e um suplente.

Todas as deliberações serão tomadas preferencialmente por consenso dos membros do Conselho. Caso existam divergências, estas serão submetidas a alta administração das CONSORCIADAS para uma tentativa de conciliação, antes de serem levadas a juízo.

Para cada reunião do conselho será lavrada uma ata da qual constarão os assuntos abordados e as decisões tomadas.

São, neste ato, eleitos seguintes Conselheiros e Suplentes para o Conselho Diretor do Consórcio:

MCRIT:
Conselheiro: Andreu Ulied
Suplente: Oriol Biosca

WAYCARBON:
Conselheiro: Felipe Bittencourt
Suplente: Henrique Pereira

SINERGIA
Conselheiro: William Aquino
Suplente: Livia Pereira

Anexo 12_5_Anexo_II_TCC_CLIMA_RIO_final (47817438) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 10

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – COMPROMISSO DAS CONSORCIADAS

As CONSORCIADAS comprometem-se a:

a) não permitir a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer outra forma de trabalho ilegal, bem como a implementar esforços junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se comprometam no mesmo sentido;

b) não empregar menores de dezoito anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de dezesseis anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

c) não permitir a prática ou a manutenção de discriminação restritiva ao acesso na relação de emprego, ou pejorativa em decorrência de gênero, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar ou estado gravídico, bem como a implementar esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores;

d) proteger e preservar o meio ambiente, bem como prevenir e erradicar práticas que lhe sejam danosas, exercendo suas atividades em observância dos atos legais, normativos e administrativos relativos às áreas de meio ambiente e correlatas, emanadas das esferas Federal, Estadual e Municipal, incluindo, mas não se limitando, ao cumprimento da Lei Federal n.º 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) e da Lei n.º 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), implementando ainda esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores; e,

e) não oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONFORMIDADE LEGAL DAS CONSORCIADAS

As CONSORCIADAS declaram e garantem:

a) por si, por suas coligadas e controladas, bem como por seus respectivos empregados, sócios, administradores, conselheiros, diretores, executivos, funcionários, prepostos, agentes, subcontratados, procuradores e qualquer outro representante a qualquer título (“Representantes”) que cumprem e continuarão cumprindo, durante a vigência deste CONSÓRCIO, todas as leis, normas e regulamentos, nacionais e/ou estrangeiros, aplicáveis às atividades relacionadas a este contrato, notadamente: (i) o Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal Brasileiro); (ii) a Lei nº 8.666/93 (que institui normas para licitações e contratos públicos); (iii) a Lei nº 12.529/11 (que dispõe sobre infrações contra a ordem econômica); (iv) a Lei nº 12.846/13 (que dispõe sobre a responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública), em especial as disposições constantes de seu artigo 5º, conforme regulamentada pelo Decreto nº 8.420/15; (v) a Lei nº 9.613/98 (que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores); e (vi) a Lei nº 8.429/1992 (que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito) (“Legislação Aplicável”).

b) As CONSORCIADAS declaram e garantem que nenhum dos seus Representantes envolvidos nas atividades objeto desse CONSÓRCIO é Agente Público, e que não mantém, tampouco seus Representantes, relacionamento de qualquer natureza, incluindo pessoal, de negócios ou de associação, com qualquer Agente Público que os possa colocar em posição de influenciar a obtenção de negócios ou de outras vantagens para o CONSÓRCIO e/ou para qualquer das CONSORCIADAS.

c) As CONSORCIADAS reciprocamente se isentarão e se manterão indenes em relação a quaisquer reivindicações, perdas ou danos, diretos e indiretos, inclusive lucros cessantes e danos consequentes, relacionados ou decorrentes da violação da Legislação Aplicável a que individualmente derem causa, sem prejuízo de eventual direito de regresso das demais CONSORCIADAS contra aquela que praticar a irregularidade.

d) Em caso de instauração de procedimento investigativo por qualquer irregularidade relacionada às atividades objeto do CONSÓRCIO, todas as CONSORCIADAS se comprometem a cooperar com a autoridade pública responsável, independentemente da responsabilidade de quem tiver dado causa a tal investigação.

e) A CONSORCIADA que tomar conhecimento de qualquer evento que possa implicar em violação à Legislação Aplicável deverá comunicar imediatamente às demais CONSORCIADAS e tomar todas as medidas necessárias para evitar que as referidas violações ou desconformidades ocorram.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SEDE E FORO:

O **CONSÓRCIO** terá sua sede na na Praia do Flamengo, 278/52, Flamengo, Rio de Janeiro – RJ, Brasil.

As **CONSORCIADAS** elegem o Foro da Cidade de Sao Paulo, como o único competente para dirimir eventuais questões ou litígios decorrentes deste instrumento e de sua execução, que não possam ser resolvidas amigavelmente.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Sao Paulo, 30 de marzo de 2020

Andreu Ulied **CEO** **MCRIT**	**Willian Aquino** **SINERGIA**	**Felipe Ribeiro Bittencourt** **WAYCARBON**

Anexo 12_5_Anexo_II_TCC_CLIMA_RIO_final (47817438) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 12